



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תובעת

לז-רום בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד אלרן שפירא בר אור ואח'
רח' תובל 11, רמת גן

נגד

נתבעים

1. נציגות הבית המשותף מרח' סמילנסקי 87, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד עופר שרגיל
רח' המרד 29, תל אביב

2. גוזלן אסתר

3. גלר רחל

4. בן עיון ג'ורג'

5. בן עיון מיריל

6. קרת איתמר

7. שביט עינר

8. שביט ענבל

באמצעות ב"כ: עו"ד מאיר דהאן
רח' הרברט סמואל 36, חדרה

פסק דין

השאלה במוקד פסק הדין היא: האם במקרה שבו התובעת היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף ומיוחס לה ליקוי בביצוע הבניה, מוטלת חובה על הנציגות או על בעלי הדירות לתקן ליקויים ברכוש המשותף או בחניות הצמודות לדירותיהם, לפי העניין, הגורמים לרטיבות בשתי תתי חלקות שבבעלות התובעת ומצויות בבית המשותף.

רקע

1. עסקינן בבית משותף ברחוב סמילנסקי 87, נתניה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 8259 חלקה 77 (להלן: "**הבית המשותף**"). לבית קיים תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 22.6.1984.

2. התובעת, חברת לז-רום בע"מ (להלן: "**התובעת**"), חובשת שני כובעים: בכובעה הראשון, היא הבעלים הרשום של שלוש יחידות בבית המשותף, תתי חלקות 1-3, המצויות בקומת הקרקע ובקומת המרתף של הבית המשותף מתחת למפלס הרחוב (להלן: "**נכסי/יחידות התובעת**"). לנכסי התובעת גם צמודות חניות המסומנות בתשריט הבית המשותף באותיות: **"ד, ט"ו ו-ט"ז**. בכובעה השני התובעת היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף לפני כארבעים שנה (לערך).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. נתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות"). נתבעת 2 היא הבעלים הרשום של דירת מגורים בקומה הראשונה הנמצאת מעל נכסי התובעת ורשומה בפנקס הבתים המשותפים כתת חלקה 5 (להלן: "נתבעת 2").
4. נתבעים 8-3 הם הבעלים הרשומים של תתי חלקות 9, 13, 15, ו-19 שמוצמדות להן חניות, המסומנות בתשריט רישום הבית המשותף באותיות: "ז", "ח", "ט ו-כ", וממוקמות מעל לנכסי התובעת (להלן: "החניות הצמודות").

התביעה המקורית

5. בתחילה הוגשה התביעה נגד הנציגות בלבד ובגדרה נטען, בין היתר, כי לפני מספר שנים התגלו סימני רטיבות בחלקים נרחבים בשניים מתוך שלושה נכסי התובעת (הרשומים כתתי חלקות 2 ו-3) שמקורם בכשלי איטום ברחבת הלובי והחניה המשותפת הנמצאת מעל נכסי התובעת, בצנרת ביוב משותפת ובחצר אנגלית הנמצאת בצמוד לנכסי התובעת ונכללת אף היא ברכוש המשותף. נטען כי התובעת ניסתה לטפל בעצמה ברטיבות ונמנעה מלפנות לנציגות, אך למרות ניסיונותיה לטפל ברטיבות, הרטיבות לא פסקה ואף החריפה. התובעת פנתה לנציגות לתקן את הליקויים ברכוש המשותף, אין ספור פעמים, אך נענתה כי תיקון כשלים נטענים אלו איננו באחריות הנציגות אלא באחריות התובעת.
6. בכתב ההגנה מטעם הנציגות נטען, בתמצית, כי סימני הרטיבות הנטענת הופיעו זמן קצר לאחר השלמת בניית הבית לפני 36 שנים, ולכן יש לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות. התובעת לא טרחה לפעול במשך שנים ארוכות להסרתם ולכן יש לראות בתובעת כמי שזנחה את תביעתה. הודגש כי התובעת היא-היא החברה הקבלנית שבנתה את הבניין ואם לא ביצעה את האיטומים הנדרשים ברכוש המשותף **עליה ורק עליה מוטלת האחריות והחובה לתקן את הליקויים**. מכאן גם שתביעתה לחייב את הנציגות בביצוע עבודות האיטום הנדרשות איננה צודקת ואף לוקה בחוסר תום לב. לעניין החצר האנגלית נטען כי, זו נבנתה על ידי התובעת עצמה (וספק אם מדובר ברכוש משותף) וככל שלא נאטמה כנדרש הרי שבאחריות התובעת לבצע עבודות לתיקונה.
7. בהסכמת הצדדים מונה מר ואדים פיירוביץ' כמומחה מוסכם מטעם המפקחת על רישום המקרקעין (להלן: "המומחה פיירוביץ'"). המומחה פיירוביץ' התבקש ליתן חוות דעתו בשאלת הרטיבות בנכסי התובעת, מקורה, ואילו עבודות יש לבצע כדי להביא להפסקת הרטיבות (ר' החלטה מיום 4.2.2018).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' התיק: 7/16/2017

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בחוות דעתו של המומחה פיירוביץ' נמצא כי קיימת רטיבות פעילה בכמה מוקדים בנכסי התובעת שמקורה באיטום לקוי של "שטח החניה שמעל תקרת המרתף", כשלים בדירת נתבעת 2 וכן מכשלי איטום בחלון חיצוני ובחצר האנגלית ("חלון אנגלי" בחוות הדעת). צוין כי ישנה חצר אנגלית קיימת וחצר אנגלית שנאטמה ובאחריות התובעת לתקנם מאחר שמדובר ברכוש השייך לה. המומחה פיירוביץ' קבע כי לצורך קביעת היקף הרטיבות והיקף העבודות הנדרשות יש צורך בביצוע בדיקות נוספות (ר' עמודים 14-15 בחוות דעת המומחה פיירוביץ' מיום 28.2.2018).

9. לנוכח ממצאי המומחה פיירוביץ' לפיהם מקור הרטיבות הוא גם מדירת הנתבעת 2, **תוקן כתב התביעה בפעם הראשונה** תוך צירופה של נתבעת 2 כנתבעת נוספת (ר' החלטה מיום 7.5.2018). המומחה השיב על שאלות ההבהרה ונחקר על חוות דעתו (ישיבה מיום 7.11.2018). יוער כי בשלב זה נתבעת 2 לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון. בסיומה של ישיבת ההוכחות הסכימו התובעת והנציגות לקבל את קביעות המומחה פיירוביץ', בכפוף לטענות בדבר העדר אחריות, והתיק נקבע לסיכומים (החלטה מיום 7.11.2018).

10. ביום 31.7.2019 וטרם הכרעה בתובענה, ערכה כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל שדנה לפניי בתיק (להלן: "כב' המפקחת") ביקור במקום כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי ביחס לשטח שהוגדר על ידי המומחה פיירוביץ' "כחניה שמעל תקרת המרתף", שממנו, כך צוין בחוות דעתו, קיימת חדירת מים לנכסי התובעת. מהביקור במקום ומעיון בתשריט הבית המשותף התרשמה כב' המפקחת כי שטח זה כולל הן שטחים הנכללים ברכוש המשותף והן שבע חניות עצמודות לחלק מדירות הבית ומסומנות בתשריט רישום הבית המשותף באותיות: "ד", "ט", "ו", "ז", "ח", "י"ט ו-כ". בנסיבות אלה, עתרה התובעת לתיקון התביעה ולצירוף בעלי הדירות שאליהם צמודות החניות לעיל. הנציגות, מנגד, ביקשה שתינתן הכרעה בטענות המקדמיות שהעלתה.

11. בהחלטה מיום 15.9.2019 דחתה כב' המפקחת את טענותיה המקדמיות של הנציגות בדבר התיישנות ושיהוי וכן את הטענה כי יש להטיל את האחריות על התובעת מהטעם שהיא זאת שבנתה את הבית המשותף. נוסף לכך, נדחתה הטענה כי שטח החניה שמעל קומת המרתף המשמש לגישה עבור בעלי החניות הצמודות הנ"ל אינו עונה על הגדרת רכוש משותף ומכאן שאינו מחייב את הנציגות לתקן הליקויים בשטח זה.

12. כב' המפקחת הורתה לתובעת לתקן את כתב התביעה בשנית ולצרף את בעלי החניות הצמודות כנתבעים נוספים בתיק.

התביעה המתוקנת בשנית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. ביום 7.11.2019 הגישה התובעת כתב תביעה מתוקן בשנית שאליו צרפה את נתבעים 3-8 בהתאם להחלטת כב' המפקחת לעיל.

14. נתבעת 3 הכחישה בכתב הגנתה כל אחריות לנזקים וצוין כי הנזק הנטען לא נגרם מבעית איטום בחניה שבה היא משתמשת, אלא בשל כשלי ומחדלי התובעת שהתרשלה בבניית הבית המשותף ובביצוע איטומים כנדרש. נתבעים 2, 4-8 טענו בכתב ההגנה מטעמים, בתמצית, כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת העדר עילה, גרימת נזק ראייתי, התיישנות, שיהוי, אי עמידה בחובת הקטנת הנזק ואשם תורם של התובעת. לגופו של עניין, נטען כי הנזקים הנטענים מקורם במעשיה ובמחדליה של התובעת עצמה שבנתה את הבית, לרבות רחבת החניה והחצר האנגלית, ללא איטום ובאופן לקוי ורשלני, מכאן שכל ליקוי שנמצא אינו באחריות מי מהנתבעים. נטען כי חוות הדעת של המומחה פיירוביץ' שהוגשה בתיק לפני שהיו צד להליך אינה מחייבת אותם.

חוות דעת המומחה צבי רון

15. ביום 28.7.2020 ובהסכמת הצדדים מינתה כב' המפקחת את המומחה אינג' צבי רון כמומחה מוסכם נוסף מטעמה בתיק (להלן: "המומחה רון"), אשר התבקש ליתן חוות דעתו האם קיימת רטיבות ביחידות התובעת, מהו המקור לרטיבות זו, אילו עבודות יש לבצע כדי להביא להפסקת הרטיבות, ואילו עבודות יש לבצע לצורך השבת המצב הפיסי של יחידות התובעת לקדמותו.

16. ביום 11.7.2021 (לאחר עיכובים שונים, שאין זה המקום להרחיב ולפרטם) התקבלה חוות דעתו של המומחה רון, במסגרתה נקבע, בין היתר, כדלקמן:

1. דיון ומסקנות

1. לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל ובהתחשב בממצאי הבדיקות והממצאים הוויזואליים כפי שנצפו במהלך ביקורי, ניתן להיווכח בסבירות גבוהה כי מקור סימני הרטיבות אשר נצפו בתקרת וקירות חלקות משנה 1-2 בקומה התחתונה, הינם פועל יוצא מהיעדר איטום תת רצפתי תקין בשטחי המיסעה, שטח הלובי החיצוני המקורה והחניות הצמודות אשר באחריות הנתבעים 3-8 בשטחי החניות הצמודות ונתבעת 1 בשטחי המיסעה המשותפת, זאת בניגוד לדרישות ת"י 1752, ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

2. לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל ובהתחשב בממצאי הבדיקות השונות לרבות העדר ניקוז תקין והיעדר איטום נצפה בשטח החצר האנגלית, הנני סבור בסבירות גבוהה כי נזקי הרטיבות שנצפו בקירות הקומה התחתונה בחלקת משנה 1 בסמוך לחצר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' התיק: 7/16/2017

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האנגלית, הינם אף פועל יוצא מכשל משולב של היעדר מערכת איטום וניקוז תקינים בחצר האנגלית, זאת בניגוד לדרישות ת"י 1752 ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל-1970.

3. לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל, ובהתחשב בממצאי הבדיקות שבוצעו בדירת הנתבעת 2 והממצאים הוויזואליים כפי שנצפו במהלך ביקורי, הנני סבור בסבירות גבוהה כי מקור סימני הרטיבות אשר נצפו בגרם המדרגות בחלקת משנה 2 הינם פועל יוצא מכשל משולב במערכת האיטום התת-רצפתית הדירתית וכשל משני בצנרת הדלוחין בחדר הרחצה בדירת הנתבעת 2, זאת בניגוד לדרישות ת"י 1752, ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל-1970.

4. האחריות לתיקון מערכת האיטום בשטח החצר האנגלית לרבות הסדרת מערכת הניקוז המהווה קניינית חלק מהרכוש המשותף ואינה מוצגת בתשריט הבית המשותף, אולם הינה בשימוש עיקרי של התובעת, הינה לשיקול דעת כבוד המפקחת.

5. חלוקת האחריות לתיקון הנזקים שנצפו במהלך ביקורי בקומה התחתונה בחלקות משנה 1-2 בין גורמי הכשל השונים (היעדר מערכת האיטום במיסעה ובשטחי החניות הצמודות לבעלי חלקות משנה של התובעת עצמה וחלקות משנה של נתבעים 4-5, 7-8, היעדר מערכת האיטום בחצרות האנגליות והיעדר מערכת ניקוז לחצרות האנגליות) הינה לשיקול דעת כבוד המפקחת.

6. האחריות לתיקון הנזקים שנצפו בקומה העליונה בחלקת משנה 2, בסמוך לגרם המדרגות, חלה על הנתבעת 2.

17. חוות דעתו של המומחה רון נשלחה לצדדים ובעקבותיה שלחו הנתבעים 2-8 למומחה רון שאלות הבהרה. לאחר שהמומחה רון השיב על שאלות הבהרה, נתבקשו הצדדים להודיע אם הם מעוניינים לחקור את המומחה רון או לחלופין אם מוסכם עליהם כי יינתן פסק דין בהסתמך על החומר הקיים בתיק וסיכומים שיוגשו מטעמם (החלטה מיום 24.10.2021).

18. בדיון שנערך בסמוך לאחר מכן, נרשמה הודעת הצדדים לפרוטוקול כי אינם מעוניינים לחקור את המומחה רון ומבוקש על ידם להגיש את סיכומיהם על בסיס החומר הקיים בתיק לרבות חוות דעת המומחה רון ותשובותיו לשאלות הבהרה (פרוטוקול מיום 22.12.2021).

עיקרי הסיכומים

19. **בסיכומי התובעת** נטען כי טענותיהם המקדמיות של הנתבעים כבר נדונו ונדחו בהחלטת כב' המפקחת מיום 15.9.2019, על כן אין מקום לדון בהם בשנית ומכל מקום גם לגופן אין בהן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כל ממש. התובעת הוסיפה וטענה כי על הנתבעים מוטלת האחריות לתיקון הליקויים בשטחים המשותפים, בדירות או בהצמדות, לפי העניין, וכי אין כל רלוונטיות לטענת הנתבעים בדבר אחריות התובעת כקבלן שבנה הבית. אשר לטענה כי התובעת לא ביצעה איטום במיסעת החניה המשותפת הרי שטענה זו לא הוכחה כדבעי ובכל מקרה גם אם לא בוצע איטום במיסעה אין בכך לגרוע מאחריות הנתבעים על פי חוק המקרקעין והתקנון המצוי. אשר לחלוקת האחריות לתיקון הליקויים ביקשה התובעת כי ימונה מודד שימדוד את שטח המיסעה, הלובי החיצוני והחצר האנגלית ויחשב את חלקם של כל אחד מהנתבעים בעלות התיקון.

20. **בסיכומי הנציגות** נטען כי שטח מיסעת החניה ורחבת הלובי החיצוני הוא רכוש משותף, שככלל, על הנציגות מוטלת החובה לדאוג לתחזוקתו התקינה. אלא שבמקרה דנן, לא נמצא איטום תת-קרקעי תקין בשטח מיסעת החניה ורחבת הלובי החיצוני, שמחובתה של התובעת, כחברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף להתקין איטום כזה, ולפיכך אין להטיל על הנציגות אחריות על מחדליה של התובעת, בפרט מקום שבו הבית, בעת גמר בנייתו, לא כלל את האיטום. אשר לחצרות האנגליות (האטומה והפתוחה) נטען כי על התובעת לדאוג לתחזוקתן נוכח קביעות המומחים, כי לא אותרו בתשריט בית משותף ולנוכח השימוש הייחודי שבהן, וכפועל יוצא לנזקים שנגרמו עקב חדירת המים. הנציגות הדגישה בסיכומיה את חלוף הזמן מאז נתגלתה הרטיבות ועד להגשת התביעה, עניין המלמד על חוסר תום הלב של התובעת ועל כך שלא עמדה בחובתה להקטין את נזקה.

21. **הנתבעים 2-8 טענו בסיכומיהם** כי כפי שעולה מחוות דעתו של המומחה רון, רובם המכריע של הנזקים מקורם במחדלים וכשלים בביצוע הבנייה על ידי התובעת עצמה, הן בחריגות בנייה בלתי חוקיות והן בהתנהלותה של התובעת במהלך ולאחר הבנייה. הודגש כי התובעת כשלה לבצע את האיטום התת-קרקעי הנדרש במיסעת החניה, ברחבת הלובי ובחניות הצמודות לנתבעים, בעת שבנתה את הבית המשותף. אשר לחצרות האנגליות, נטען כי אלו נבנו ונפרצו ללא היתר כדן, תוך ביצוע רשלני ולקוי בהיבטי איטום וניקוז, והן משמשות את התובעת לשימושה הייחודי, שכן הן מהוות חלונות ליחידות התובעת. על יסוד האמור נטען שנזקי הרטיבות הם באחריות התובעת עצמה ואין לאפשר ש"חוטא יצא נשכר". עוד נטען כי יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות, שיהוי, נזק ראיתי, אי עמידה בחובת הקטנת הנזק ואשם תורם מכריע של התובעת.

22. **בסיכומי התשובה** טענה התובעת כי הנתבעים לא הציגו טעם מיוחד המצדיק שינוי מהחלטת כבוד המפקחת מיום 15.9.2019, ועל כן יש לדחות את הטענות בדבר התיישנות ושיהוי (שאין בהן ממש לגופן). הובהר כי הטענה המייחסת למומחה רון קביעה לפיה מקור הנזקים הוא במחדלים וכשלים בביצוע עבודות בניה על ידי התובעת ובחריגות בניה בלתי חוקיות, אין לה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על מה שתסמוך, שכן אין כל קביעה כזו בחוות הדעת. הודגש כי המומחה רון לא התבקש לקבוע את זהות הגורם האחראי לליקויים הנטענים או לקבוע האם התובעת התרשלה בעת ביצוע עבודות הבניה וממילא, נוכח חובת תיקון הליקויים בהתאם לחוק המקרקעין והתקנון המצוי, אין הדבר רלוונטי לתביעה זו.

23. לאור מינויה לשיפוט של כב' המפקחת שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע. לאחר שהצדדים הגישו את סיכומיהם נותר לדון ולהכריע במחלוקת.

דיון והכרעה

24. אקדים ואציין שלאחר שקילת טענות הצדדים ועיון במלוא החומר הקיים בתיק הגעתי למסקנה לפיה על התובעת עצמה, על נתבעת 2, על נציגות הבית המשותף ועל בעלי החניות הצמודות - נתבעים 4-5, 7-8, לבצע את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים שגרמו לרטיבות ביחידות התובעת, כל אחד בהתאם לחלקו, כפי שיפורט בהמשך.

25. עוד אציין כי הצדדים האריכו בטיעונים ואין בכוונתי לדון בכל טענה וטענה מטענות מהצדדים, הן ביחס לטענות המקדמיות שנדונו והוכרעו כבר בהחלטת כב' המפקחת מיום 15.9.2019, והן ביחס לטענות נוספות, שלא נעלמו מעיני אולם לא מצאתי בהן עיקר לצורך ההכרעה בתיק שלפני, ומשכך, בכוונתי לפרוס רק את הנימוקים המרכזיים שהביאו לתוצאת פסק הדין.

26. תחילה, המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו.

המסגרת הנורמטיבית

27. עילת התביעה בתיק שלפני מעוגנת בסעיף 69 לחוק המקרקעין וכן בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף דנן (שכן הוראות התקנון המוסכם שנרשם לבית המשותף שותקות בקשר למחלוקת, וראה גם סעיף 64 לחוק המקרקעין).

28. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע את חובתה של נציגות הבית המשותף לתקן ליקויים ברכוש המשותף, כדלקמן:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא-ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' התיק: 7/16/2017

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. סעיף 3 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין קובע כך:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

30. מסעיף 3 לתקנון המצוי עולה חובתו של בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה אחרת. כבר נכתב ונפסק לא אחת בהקשר זה, כי מדובר בחובה קניינית – מקרקעית, עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים, לשפות את בעל הדירה הנדרש לתקן את דירתו או את הנציגות לתקן את הרכוש המשותף, לפי העניין, ובמנותק מהשאלה, האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה האחרת.

31. בפסק הדין המנחה בסוגיה, בעניין רע"א 653/84 בת שבע הס נגד נציגות הבית המשותף ברחוב שפירא 19, רמת גן ואח' (נבו, 1.1.1985), נדונה רטיבות שחלחלה לאחת הדירות מהגג המשותף, ועלתה השאלה האם חובתה של נציגות בית משותף לתקן ליקוי ברכוש משותף שנגרם כתוצאה מכך שהגג נבנה בשיטת בניה שלא היה בה להבטיח את אטימותו. כך קבע נשיא בית המשפט העליון (כתוארו אז) כב' השופט מ' שמגר:

"לא יכול להיות ספק בכך כי חובה כאמור אכן חלה גם כאשר היה ליקוי בביצוע הבניה. לעניין זה יש לאבחן בין היחסים המשפטיים בין רוכשי הדירות לבין מי שבנה את הבית לבין הזכויות של דייר בבית משותף. הגג הוא בגדר רכוש משותף כמוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 וחובתם של בעלי הדירות לגבי נשיאה בהוצאות כדי להבטיח החזקתו התקינה של הרכוש המשותף נובעת מן האמור בסעיף 58 לחוק הנ"ל. החזקה תקינה לעניין זה כוללת תיקונו של הגג כדי שלא ידלפו ממנו מים לתוך הדירה אשר מתחתיו וחובה זו חלה על בעלי הדירות בבית המשותף בין אם יש להם עילת תביעה אחרת נגד מי שבנה את הבניין ובין אם לאו". (הדגשות שלי – א"ש)

32. פסיקה זו של בית המשפט העליון יושמה בהליכים שונים שהתבררו בפני המפקחים על רישום המקרקעין. כך, בתיק המפקח על המקרקעין (חיפה) 273/03 גורביץ נ' סורקיס (נבו, 28.4.2004), נדון מקרה שבו רטיבות שמקורה במרפסת הנתבע חדרה לדירת התובע. המפקחת על רישום המקרקעין דחתה את טענת ההגנה של הנתבע שלפיה הליקוי שנתגלה בדירתו איננו תוצאה של אחזקה לקויה אלא של ליקוי בניה הקיים מאז הקמת הבניין, וקבעה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' התיק: 7/16/2017

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"שלא כטענת הנתבע, התביעה מושתתת על סעיף 3(ב) לתקנון המצוי לפיו בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון. החובה המוטלת על בעל דירה על פי הוראת חוק זו היא חובה קניינית/מקרקעית ואינה מושתתת על עוולה נזיקית. לא עומדת להכרעה שאלת רשלנות או קשר סיבתי; די בכך שקיים ליקוי כדי שתחול על בעלי המתחם או המתקן הלקויים חובה לתקנו". (הדגשה שלי – א"ש)

33. בתיק המפקח על המקרקעין (חיפה) 304/04 ולטמן נ' רכס (נבו, 21.2.2005), נדון מקרה דומה שבו נטען כי מקור הרטיבות הוא בעבודה רשלנית של קבלן מטעם הנתבעים. המפקח על רישום המקרקעין דחתה את טענת ההגנה וקבעה:

"אין לי לקבל את עמדת הנתבעים. כפי שציינו התובעים בכתב-הסיכומים, סעיף 3(ב) לתקנון המצוי המהווה חלק בלתי נפרד מחוק המקרקעין מטיל חובה על בעל דירה לתחזק את דירתו באופן שלא ייגרם בעטיה ליקוי לדירה אחרת. לא עומדת על הפרק שאלת רשלנות מצד הנתבעים. גם אם לא התרשלו, העובדה שחודרת רטיבות ממתחם שבבעלותם לדירה אחרת מטילה עליהם – כלפי התובעים שהם בעלי הדירה מתחת – את חובת התחזוקה התקינה. אפשר שיש לנתבעים עילת תביעה כנגד גורם אחר החב כלפיהם חובות מתחום דיני החוזים או דיני הנזיקין. מכל מקום בתחום החובות בין בעלי דירות בבית משותף, בינם לבין עצמם, חובתו של בעל דירה לתחזק את דירתו באופן תקין שלא ייגרם ליקוי לדירה אחרת היא חובה מוחלטת". (הדגשה שלי – א"ש)

34. גם המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו: "דיני קניין - בעלות ושיתוף" (תשנ"ז-1997), עמוד 482 עמד על חובה קניינית בציינו את הדברים הבאים: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק". (ר' עוד המפקח על המקרקעין (חיפה) 155/10 לנדסברג נ' פרייברג (נבו, 23.11.2010); המפקח על המקרקעין (פ"ת) 695/19 טייבי אייל נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן צבי 25-27 בפתח תקווה (נבו, 23.8.2020); המפקח על המקרקעין (חיפה) 104/21 שרבקוב לאוניד נ' שטייר רבקה שינה (נבו 1.5.2022); המפקח על המקרקעין (נתניה) 334/19 אלופי ערן נ' עמרם סולטן (נבו 25.1.2023).

35. הנה כי כן, כעולה מהפסיקה ומדברי המלומד ויסמן לעיל, כשתביעה מוגשת למפקח על רישום המקרקעין ועילתה מושתתת על חובה מכוח הוראות סעיף 3 לתקנון המצוי, בין שמדובר בחובה המוטלת על הנציגות כמורשית של כל בעלי הדירות, ובין שמדובר בחובה המוטלת על בעל דירה, ברי כי אין היא נסמכת על עוולה נזיקית או על חיוב חוזי, אלא על חובה מכוח דיני המקרקעין והקניין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. ככלל, החובה התקנונית מכוח דיני המקרקעין לבצע כל תיקון בדירה או ברכוש המשותף הדרוש למניעת נזק לדירה אחרת, היא חובה הכוללת סממנים הדומים במהותם למשטר "אחריות חמורה/מוחלטת", ומכאן שלא עומדת להכרעה בגדרי סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין שאלת התקיימות יסודות עוולת הרשלנות, כגון קשר סיבתי, התרשלות בעל הדירה וכיו"ב, וכן לא נדרשת בחינת מערכת היחסים החוזית שבין בעלי דירות לצד שלישי כזה או אחר (חברת ביטוח, למשל, במקרה הרווח), או כבעניינו, בחינת מערכת היחסים המשפטיים בין בעלי הדירות לחברה הקבלנית שבנתה את הבית, וככלל, אין כל צורך להתייחס לנסיבות שהובילו לקיומו של ליקוי ברכוש המשותף או בדירה. די בכך שקיים ליקוי בדירה או ליקוי ברכוש המשותף העלול לגרום נזק לדירה אחרת, כדי שתחול על הבעלים החובה לתקנו.

37. בנסיבות אלו, העובדה שהתובעת היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית (לפני **כארבעים שנה**, כאמור) אינה מאיינת את זכויותיה כבעלת דירה בבית המשותף לפנות בדרישה לבעלי הדירות ולנציגות הבית המשותף ולדרוש תיקונים הגורמים לרטיבות ביחידות שבבעלותה. טענות הנתבעים המייחסות לתובעת ליקויים רשלניים בביצוע הבניה, התעשרות שלא במשפט וכיו"ב, ועוסקות, כולן, בזכויות וחובות הצדדים שאינן מנויות בתקנון ובחוק המקרקעין (ואף חורגות מסמכותו של המפקח), אינן רלוונטיות להכרעה לפני, והן יכולות להתברר בערכאה המוסמכת בהתאם לעילה המתאימה (בלי שיהא בכך משום נקיטת עמדה ביחס להליך כזה, אם יוגש) (ר' גם בסעיף 49 לסיכומי נתבעים 2-8).

38. אני ער לכך כי בראייתם של הנתבעים הניתוח המשפטי שלעיל עשוי להביא לתוצאה מעט מתסכלת ואולם, זהו הדין, ואיני רואה דרך בגדרי הליך זה למנוע מהתובעת לעמוד על כך שהנציגות ובעלי הדירות האחרים יקיימו את חובותיהם כלפיה.

39. בהקשר זה אוסיף ואעיר, כי ספק בעיני אם היתה מועלית על ידי הנתבעים טענה לפטור מחובתם לתיקון ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות, לו היתה התובעת מוכרת את היחידות שבבעלותה לאחרים, והאחרונים היו מגישים תביעה לתיקון רטיבות בדירתם. מנקודת מבט זו, נקל יותר להבחין כי לעניין התביעה דנן, אין הבדל, למעשה, בין התובעת לבין כל בעל דירה אחר שהיה מגיש תביעה דומה. עוד אוסיף, בהמשך לדברים אלו, כי קבלת טענת הנתבעים כמוה כקביעה שאחריות התובעת נמשכת לעולמי-עד, וברור שאיני יכול לקבל טענה כזו בהעדר כל ראיה לכך.

מן הכלל אל הפרט

אחריות נתבעת 2 (הבעלים הרשומים של תת חלקה מס' 5)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. בהתאם לחוות דעתו של המומחה המוסכם רון, שממצאיו ומסקנותיו לא נסתרו ועל כן מצאתי לאמץ את חוות דעתו במלואה, עלה כי, מקור סימני הרטיבות אשר נצפו בתת חלקה 2 הם פועל יוצא מכשל משולב במערכת האיטום התת-רצפתית הדיריתית וכשל משני בצנרת דלוחין בחדר הרחצה המצוי בדירת נתבעת 2.

41. משכך הם פני הדברים מוטלת, אפוא, על נתבעת 2 האחריות לבצע בדירתה את התיקונים הקבועים בעמוד 25 לחוות הדעת של המומחה רון, כדלקמן:

3. תיקון הליקוי – דירת הנתבעת 2

לצורך ביטול הליקוי בדירת הנתבעת 2 וביצוע עבודות האיטום הנדרשות בחדר הרחצה, יש לבצע פרוק של אריחי הריצוף בחדר הרחצה לרבות שורת אריחי החיפוי הראשונה, ופירוק קבועות סניטריות וביצוע איטום באמצעות מריחת פריימר מסוג "אקוודור" 300 גר/מ"א, ויישום שכבת היפר-דמו PB או ש"ע, בעובי 3 מ"מ, ע"ג ביצוע "רולקות" בשריון ארג זכויות ונדבך חציה בחדר הרחצה.

יש לבצע פרוק של מערכת הדלוחין, העבודה תכלול יישום צנרת תקינה לרבות מחברי 2/4"ו, תוך יישום תקין.

העבודה תכלול בדיקת בהצפה בחדרים הרטובים למשך 72 שעות עפ"י ת"י 1476. בתום העבודה יש לבצע ריצוף מחדש ע"ג חול מייצב. עלות אומדן - 10,000 ש"ח.

42. כן מוטלת על הנתבעת 2 האחריות להשיב את מצב נכסי התובעת לקדמותה בקומה העליונה של תת חלקה 2, כפי שקבע המומחה רון בעמוד 28 לחוות דעתו, כדלקמן:

2. תיקון הנזקים בקומה העליונה בחלקת משנה 2 – באחריות נתבעת 2

עבודת תיקון הנזקים בקומה העליונה בחלקת משנה 2 יבוצעו לאחר ביטול ואיטום מוקדי הרטיבות בדירת הנתבעת 2.

העבודה תכלול הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש התקרה באמצעות מסחררים וייבשנים יעודים.

העבודה תכלול ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנרטי בקטריאלית מסוג פונגיצ'ק, או שווה ערך וביצוע שכבת גמר בתקרת גרם המדרגות בקומה העליונה.

העבודה תכלול בדיקת "מגר". עלות אומדן – 5,000 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. אני מורה לנתבעת 2 לבצע את התיקונים הנדרשים בדירתה כמפורט בעמוד 25 לחוות דעת המומחה רון, לרבות בהתאם לתרשים פרטי הביצוע העקרוניים בעמ' 27 לחוות הדעת המומחה רון - המהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה, וזאת בתוך 90 ימים. בתום ביצוע התיקונים תבצע נתבעת 2 בדיקת הצפה בהתאם להמלצת המומחה רון כדי לוודא שהתיקונים בוצעו כראוי. ככל שהבדיקה לא תצא תקינה תבצע נתבעת 2 את התיקונים הנדרשים עד לתוצאה תקינה. כן תבצע הנתבעת 2, תיקוני טיח וצבע בחלקת משנה 2, לרבות כל הבדיקות הדרושות כמפורט בעמוד 28 לחוות הדעת וזאת בתוך 15 ימים מתום ביצוע התיקונים המפורטים בדירתה.

מיסעת החניה המשותפת, החניות הצמודות לדירות נתבעים 4-5, 7-8 וליחידות התובעת

44. בחוות דעתי של המומחה רון נמצא כי פרט לכשל בדירת נתבעת 2, כאמור לעיל, ובחצר האנגלית שתידון להלן, קיימים שלושה מקורות נוספים לרטיבות ביחידות התובעת: כשלים בחניות הצמודות ליחידות התובעת (המסומנות בתשריט הבית המשותף באותיות: י"ד ו-ט"ו) במיסעת החניה המשותפת שאין חולק כי היא רכוש משותף (ראה בעמ' 3 לסיכומי הנציגות "נתונים שאינם שנויים במחלוקת"), ובחניות הצמודות לדירות של נתבעים 4-5, 7-8, המסומנות בתשריט הבית המשותף באותיות: י"ז ו-י"ח. מכאן, שהאחריות לתיקון ליקויים אלה מוטלת על הנציגות ועל בעלי החניות הצמודות בהתאם לסעיף 3 לתקנון המצוי ולהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, לעיל.

45. המומחה רון הציג רשימת עבודות לביטול ותיקון הליקויים במיסעה המשותפת ובחניות הצמודות בעמ' 24 לחוות דעתי, כמפורט להלן:

1. שטח המיסעה – רכוש משותף והצמודות התובעת ונתבעים 4-5, 7-8

לצורך ביטול הליקוי וביצוע עבודות האיטום בשטח המיסעה, שטחי החניות הצמודות ושטח החיצוני של הלובי המקורה יש לבצע פרוק האספלט הקיים ומערכת הריצוף בשטח הלובי המקורי, חשיפת תשתית הבטון וביצוע מערכת איטום תת-רצפתית עד לקו הלובי.

העבודה תכלול פירוק שכבת האספלט הקיים בשטח המיסעה ושטחי החניות הצמודות, פרוק הריצוף הקיים בשטח הלובי המקורה ופינוי מצע החול בשטח הנדון והסדרת שיפוע תת רצפתי נדרש.

לאחר הסדרת שיפוע תת רצפתי נדרש, יש לבצע איטום באמצעות מריחת פריימר מסוג "אקוודור" 300 גר"/מ"ר, ויישום שכבת היפרדסמו PB" או ש"ע, ביצוע יציקת מדה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מתפלסת וביצוע שכבת איטום גמר באמצעות 2 יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ תוך הקפדה
על חפייה נדרשת.**

העבודה תכלול גימור "רולקות" בשיריון ארג זכוכית ונדבך חציצה באופן תקין.

העבודה תכלול בדיקת הצפה למשך 72 שעות בהתאם לת"י 1476.

**העבודה תכלול הסדרת ניקוז תקין באמצעות התקנת "נקז כפול" והתקנת יריעות ניקוז
להרחקת מי הניקוז מחוץ למתחם, העבודה תכלול יישום יריעות הגנה על גבי האיטום.
העבודה תכלול איטום בשטח החצר האנגלית כחלק ממכלול מערכת האיטום.**

**העבודה תכלול ביצוע מצע מהודק ויישום שכבת אספלט במקטע הרלוונטי להקניית מראה
אחיד.**

העבודה תכלול התקנת אריחי ריצוף כדוגמת הקיים ע"ג חול מיוצב.

**העבודה פיקוח הנדסי נדרש במהלך ביצוע העבודות ובקרה קונסטרוקטיבית. עלות אומדן-
120,000 ש"ח.**

46. אני מורה לתובעת, לנציגות הבית המשותף ולנתבעים 4-5, 7-8, לבצע את התיקונים הנדרשים כמפורט בעמוד 24 לחוות הדעת המומחה רון ולרבות בהתאם לתרשים פרטי הביצוע העקרוניים בעמ' 26 לחוות הדעת המומחה רון – שהיא חלק בלתי נפרד מפסק דין זה, וזאת בתוך 120 ימים ממועד מתן פסק הדין. מובהר כי המבחן לביצוע ראוי של התיקון יהא מבחן התוצאה, היינו, רק אם תיפסק לחלוטין הרטיבות ביחידות התובעת, רק אז אפשר יהיה לקבוע כי התיקון הושלם.

47. אשר לחלוקת האחריות ביחס לביצוע העבודות לתיקון מיסעת החניה המשותפת, החניות הצמודות לדירות נתבעים 4-5, 7-8 והחניות הצמודות ליחידות התובעת, וכן להשבת מצב יחידות התובעת לקדמותו, בהתאם להערכת המומחה רון, הריני להורות כדלקמן:

א. כל בעלי הדירות בבית המשותף, ובכלל זה הצדדים להליך, יישאו בחלקם היחסי בעלות ביצוע העבודות בשטח המיסעה המשותפת (**פחות** שטחי החניות הצמודות כפי שיוצג להלן). חלקם של בעלי הדירות בעלות האמורה יהיה באופן שבו הם נושאים בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית.

ב. הנתבעים 4-5, 7-8 יישאו בעלות ביצוע העבודות בחניות הצמודות לדירתם כל אחד בהתאם ליחס שטח החניה הצמודה לדירתו ליחס כלל השטח בו מבוצעת העבודה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כלומר העלות הכוללת של העבודות תחולק לסה"כ השטח במ"ר, וכל נתבע יישא בעלות היחסית בהתאם לשטח החניה הצמודה לו (לצורך **המחשה**: אם השטח הכולל הטעון תיקון הוא 400 מ"ר, וחנית נתבעים 4-5 היא בשטח של 10 מ"ר, חלקם בתיקון הליקויים יהיה 10/400).

ג. באופן דומה, תשא התובעת בעלות ביצוע העבודות בחניות הצמודות ליחידות שבבעלותה **בהתאם ליחס שטח החניות הצמודות ליחידות התובעת ליחס כלל השטח בו מבוצעת העבודה** (כלומר העלות הכוללת של העבודות תחולק לסה"כ השטח במ"ר, והתובעת תישא בעלות היחסית בהתאם לשטח החניה הצמודה ליחידותיה, כמודגם לעיל).

ד. למען הסר ספק, מובהר כי התובעת והנתבעים 4-5, 7-8 אמורים לשאת הן בחלקם בעלות העבודות לביצוע התיקונים בחניות הצמודות והן בחלקם היחסי בעלות הכוללת של ביצוע העבודות לתיקון השטח המשותף הטעון תיקון.

48. נוכח מורכבות העבודות לתיקון הליקויים, היקפם של הכשלים ולנוכח המלצת המומחה רון, העבודות לתיקון השטחים המשותפים והחניות הצמודות, יבוצעו בפיקוחו של המהנדס צבי רון, דרך בן גוריון 1, קומה 18, בני ברק. טל': 03-5707030. מובהר כי בעלות **הפיקוח** על ביצוע העבודות, יישאו כלל בעלי הדירות בבית המשותף בהתאם לאופן שבו הם נושאים בהוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף.

49. כן מוטלת על התובעת, על הנציגות ועל נתבעים 4-5, 7-8, החובה להשיב את מצב יחידות התובעים לקדמותו, כמפורט בעמוד 27 לחוות דעת המומחה רון, המהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה, כדלקמן:

ח. רשימת העבודות לתיקון הנזקים במקרקעי התובעת (חלקות משנה 1-2)

1. תיקון הנזקים בקומה תחתונה בחלקות משנה 1-2

...

עבודות תיקון הנזקים ביחידות התובעת, יבוצעו לאחר ביטול ואיטום מוקדי הרטיבות במפורטים לעיל.

יש לבצע סיתות ו/או חציבה בתקרת הבטון תוך חשיפת בקזל הזיון, העבודה תכלול ניקוי הברזל ע"י מברשת חלודה וציפוי לצורך הגנה בעזרת סיקה "ארמטק 110" או שווה ערך. כמו כן, יש לבצע שיקום בטון והטלאה באמצעות סיקה "רפפאוור" או שווה ערך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**העבודה תכלול הסרת כל נפישויות הטיח והצבע לאחר ייבוש פני הקירות והתקרה באמצעות
מסחררים וייבשנים יעודים.**

**העבודה תכלול ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנטי בקטריאלית מסוג פונגיצי'ק, או שווה
ערך וביצוע שכבת גמר.**

העבודה תכלול בדיקת "מגר". עלות אומדן – 35,000 ש"ח.

50. למען הסר ספק: ביצוע התיקונים, כאמור, ביחידות התובעת יתבצע רק לאחר השלמת ביצוע העבודות לתיקון הליקויים במיסעת החניה המשותפת, ובחניות הצמודות לדירות נתבעים 5-4, 7-8 וליחידות התובעת.

51. עוד אבהיר כי חלוקת האחריות בין הנציגות, נתבעים 4-5, 7-8 והתובעת, לביצוע העבודות לתיקון הנזקים ביחידות התובעת לשם השבת מצבן הפיסי לקדמותו, תהיה מקבילה לנוסחת החישוב המפורטת בסעיף 47 לעיל ביחס לעבודות לתיקון הליקויים במיסעת המשותפת ובחניות הצמודות. לשם **המחשה**: אם ימצא כי על נתבעים 4-5 לשאת בעלות יחסית בשיעור של 15% מהעלות הכוללת של תיקון הליקויים ברחבת החניה, ישאו הם בעלות תיקון הנזקים ביחידות התובעת באותו השיעור בדיוק (15%).

החצר האנגלית

52. לטענת הנתבעים יש להטיל את האחריות לתיקון הליקויים בחצר האנגלית על התובעת שכן "פתיחת" החצר האנגלית נעשתה תוך סטיה מהיתר הבניה שניתן לבית המשותף (פסקאות 27, 32 לסיכומי הנתבעים 2-8). בכל מקרה, גם אם ייקבע שמדובר ברכוש משותף, העובדה כי התובעת עושה שימוש ייחודי בחצר האנגלית שוללת את אחריותה של הנציגות לתקן ליקויים שנמצאו בחצר האנגלית (עמ' 5 לסיכומי הנציגות).

53. אין בידי לקבל טענות אלו.

54. **ראשית**, אין לפני ראיות להוכחת הטענה כי "פתיחת" החצר האנגלית נעשתה תוך חריגות בניה שביצעה התובעת ובסטיה מהיתר הבניה; כל עוד לא הוכח לפני אחרת, חזקה כי הבניה הקיימת היא על פי היתרים כדין. **שנית**, העובדה שהחצר האנגלית אינה מוצגת בתשריט הבית המשותף, אף היא אינה שוללת, בהכרח, הכרה בה כרכוש משותף וזאת לנוכח ההגדרה השיורית הקבועה בסעיף 52 לחוק המקרקעין, שלפיה, כל חלק בבית המשותף שאינו רשום כ"דירה" (לרבות הצמודותיה), הרי הוא רכוש משותף. בענייננו, אין חולק כי החצר האנגלית - מצויה בתחום החלקה עליה בנוי הבית המשותף, אינה רשומה במסמכי הבית המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כ"דירה" ואינה צמודה ליחידות התובעת. בהמשך לאמור, מעיון במכלול החומר שבתיק, בתמונות שצילם המומחה רון, ובתשריט הבית המשותף, נראה כי החצר האנגלית גם אינה מצויה בתחום הקונטור של יחידות התובעת, אלא מחוצה לו בצמוד לגדר/גבול החלקה עליה בנוי הבית.

55. שלישית, השאלה אם החצר האנגלית היא רכוש משותף היא אמנם שאלה משפטית, אך בנסיבות העניין אני מוצא לתת משקל לאמור בחוות דעתו של המומחה רון, במסגרתה צוין כי שטח החצר האנגלית הוא רכוש משותף, ומכאן, שחובתה של הנציגות לתקן את מערכת האיטום והניקוז שבשטחה (עמ' 23 לחוות הדעת). רביעית, משהגעתי למסקנה שהחצר האנגלית היא רכוש משותף אין בטענת הנתבעים לשימוש ייחודי שנעשה בחצר האנגלית (ולטעמי גם לא הוכח שימוש ייחודי במקרה שלפני) כדי לגרוע מאחריות נציגות הבית המשותף לדאוג לתקינותו (ר' המפקח על המקרקעין (חיפה) 104/21 **שרבקוב לאוניד נ' שטייר רבקה שינה** (נבו 1.5.2022); המפקח על המקרקעין (נתניה) 334/19 **אלופי ערן נ' עמרם סולטן** (נבו 25.1.2023)).

56. לא נעלמה מעיני תשובת המומחה רון לפיה חלון המרתף הפונה לחצר האנגלית אינו מופיע בהיתר הבניה (ר' סעיף 5 א' לתשובת המומחה לשאלות ההבהרה), אולם משנמצא כי נזקי הרטיבות שבאזור זה מקורם מכשל משולב של היעדר מערכת איטום וניקוז תקינים בחצר האנגלית, שהיא רכוש משותף, כאמור, לא מצאתי בתשובה זו, כשלעצמה, לגרוע מאחריות הנציגות לתיקון הנזקים מכוח חובתה הקניינית/מקרקעית. אוסיף כי אין באמור לעיל הכשר לבניה בלתי חוקית וככל שהנתבעים עומדים על טענותיהם בעניין הם רשאים לפנות לרשויות המוסמכות בטענה לבנייה לא חוקית או ללא היתר כדין.

57. לאור האמור, אני מורה לנציגות להשלים את ביצוע התיקונים בחצר האנגלית בהתאם לאמור בעמ' 25 לחוות דעת המומחה, וכפי שייקבע להלן:

תיקון הליקוי – חצר אנגלית

יש לבצע פירוק מבוקר של החלון.

העבודה תכלול איטום הסדקים בקירט המעטפת באמצעות "סיקנ אינג'קשן 107" או שווה ערך.

העבודה תכלול איטום היקפי של חצר האנגלית מסוג "אקוודור" 300 גר"/מ"ר, ויישום שכבת היפרדסמו PB"או ש"ע, בגמר העבודה יש לבצע יריעות הגנה ולוחות פוליסטרין מוקצף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העבודה תכלול הסדרת מערכת שיפועים תקינה לרבות הסדרת מערכת ניקוז.

**העבודה תכלול התקנת החלון תוך איטום היקף חלון באמצעות חומר מסוג פוליאורטין
כדוגמת סיקה "פלקס 17FC11" או שווה ערך.**

בתום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת המטרה בהתאם לת"י 1476.

עלות אומדן – 10,000 ש"ח.

58. התיקונים הנדרשים כמפורט בעמוד 25 לחוות דעת המומחה רון, לרבות בהתאם לתרשים פרטי הביצוע העקרוניים בעמ' 26 לחוות הדעת המומחה רון - המהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה, יבוצעו בתוך תשעים ימים ממועד מתן פסק הדין, לרבות בדיקת המטרה כהמלצת המומחה רון. מובהר כי המבחן לביצוע ראוי של התיקון יהא מבחן התוצאה, היינו, רק אם תיפסק לחלוטין הרטיבות ביחידות התובעת, רק אז אפשר יהיה לקבוע כי התיקון הושלם.

59. אשר לנתבעים 3 ו- 6, ולנוכח ממצאי המומחה רון בחוות דעתו (עמ' 16), מצאתי לדחות את התביעה נגדם.

פסיקת הוצאות

60. למרות קביעתי לעיל שסוגיית הליקוי בבניית הבית המשותף המיוחסת לתובעת, כנטען, אינה רלוונטית לחובת תיקון ליקויים על פי חוק המקרקעין, ולפיכך, התביעה התקבלה בעיקרה, מצאתי להימנע מחיוב הנתבעים בהוצאות התובעת. ואסביר.

61. לא אוכל להתעלם מממצאי המומחה רון שקבע, לאחר בדיקה שנערכה מטעמו כי, לא אותרה מערכת איטום תת-רצפתית במיסעה המשותפת ובחניה (עמ' 19 לחוות הדעת). אומנם, סוגיה עובדתית/מקצועית זו לא מוצתה במסגרת הליך זה, שאיננו, כאמור, האכסניה המתאימה לבידור, ובוודאי שאי אפשר לקבוע ממצא חד-משמעי בעניין בפרט נוכח חלוף ארבעים שנה לערך מאז נבנה הבית (ור' גם חוות דעת פיירוביץ' בעמ' 13), אולם חרף העמימות העובדתית, סבורני כי במסגרת פסיקת ההוצאות אפשר להביא ממצא זה בחשבון (בלי לטעת מסמרות ביחס אליו).

62. האמור מצטרף לכך שעל פי ממצאי המומחה רון, החלון ביחידת התובעת (שבמרתף) אינו מופיע בהיתר הבניה, וכן כי חלק מהרטיבות מקורה בכשלי איטום שנמצאו בחניות הצמודות ליחידות התובעת, ובכך, למעשה, התובעת בעצמה "תרמה" לנזקי הרטיבות ביחידותיה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' התיק: 7/16/2017

**מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

63. על כן, בנסיבות תיק זה, ובאיוון הנדרש בין כל השיקולים, מצאתי לקבוע שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 05 יולי 2023. ט"ז תמוז תשפ"ג. עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**